

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5078/2539

นาย ปรีชา นิลบล
นาย นรากร อิศโร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 7, มาตรา 640, มาตรา 680, มาตรา 691

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 183

จำเลยที่1ได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์โดยมีจำเลยที่2เป็นผู้ค้ำประกันโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบตามสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันดังกล่าวได้ในฐานะส่วนตัวของโจทก์เองส่วนปัญหาที่ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินของสมาชิกกลุ่มสวัสดิการซึ่งสมาชิกของกลุ่มต่างเป็นเจ้าของร่วมกันนั้นแม้จะรับฟังว่าเป็นความจริงก็เป็นกรณีที่สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวจะว่ากล่าวเอาแก่โจทก์เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อเกิดกรณีพิพาทกันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการดำเนินการของกลุ่มสวัสดิการเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์พ.ศ.2505นั้น จำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้และไม่มีประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณาในชั้นนี้ เพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มสวัสดิการแต่โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้ตามสัญญากู้ที่จำเลยที่1กู้ยืมไปจากโจทก์โดยมีจำเลยที่2ค้ำประกันไม่เกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มแต่อย่างใดศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้ สำหรับจำเลยที่1นั้นปรากฏตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข.17.2และจ.3ว่าจำเลยที่1กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ได้ระบุนัดรดดอกเบี้ยวจำนวนแน่นอนเฉพาะสัญญากู้เอกสารหมายเลข.1เท่านั้นคืออัตราซึ่งละ1บาทต่อเดือนหรือร้อยละ15ต่อปีส่วนสัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข.2และจ.3ระบุเพียงว่ายอมให้ดอกเบี้ยวทุกเดือนจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จไม่ขัดแย้งแน่นอนว่าเป็น

ดอกเบี้ยยัตตราเท่าใดต้องตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้กู้ผู้ให้กู้จึงมีสิทธิเรียกเอา ดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีสำหรับเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 7 เท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำ ประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 เฉพาะตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 และ 2 เท่านั้นส่วน สัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข 3 จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันแต่อย่างใดการที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบโจทก์ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 3 ด้วยจึงไม่ ถูกต้องทั้งปรากฏด้วยว่าสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 4 และ 5 มีข้อความ เพียงว่าถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ชำระแทนจำเลยที่ 2 ไม่ได้ยอมรับผิดชอบ โจทก์อย่างลูกหนี้ร่วมที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลย ที่ 1 ด้วยจึงไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2526 วันที่ 31 ตุลาคม 2526 และวันที่ 30 เมษายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์จำนวน 30,000 บาท 7,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับรวม 3 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท สัญญาให้ ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี การกู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว มีจำเลยที่ 2 ทำ สัญญาค้ำประกันว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระเงินกู้ให้โจทก์จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ชำระ แทน ปรากฏตามสำเนาสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้อง นับแต่จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ไม่เคยชำระต้นเงินและดอกเบี้ย คิดถึงวันฟ้องเป็นเวลา 9 ปี 8 เดือน แต่โจทก์ขอคิดเพียง 5 ปี คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน ต้นและดอกเบี้ยจำนวน 70,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้ บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 70,000 บาท และดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 40,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อปี 2526 จำเลยทั้งสองกับเพื่อนครุรวม 7 โรงเรียน ได้ตั้งกลุ่มสวัสดิการการเงินขึ้นชื่อว่าสวัสดิการการเงินกลุ่มดีชัยพลพัฒนา มีสถานที่ทำการที่โรงเรียนบ้านชะแม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีสมาชิก 78 คนกลุ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกฝากและกู้ยืมเงิน โดยสมาชิกต้องเป็นผู้ถือหุ้นของกลุ่ม มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สมาชิกจะถือหุ้นคนละกี่หุ้นก็ได้ และมีสิทธิกู้ยืมเงินจากกลุ่มได้หุ้นละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวจำเลยที่ 1 เคยกู้ยืมเงินจากกลุ่มมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันโดยจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันไว้ต่อกกลุ่มซึ่งมีโจทก์ในฐานะประธานกรรมการของกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการแทนกลุ่มต่อมากลุ่มดังกล่าวได้เลิกไป โจทก์นำเอกสารท้ายฟ้องมาฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานะส่วนตัว โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 70,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 40,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก มีปัญหาต้องวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบชำระเงินให้โจทก์หรือไม่ เพียงใดซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาจำเลยทั้งสองไม่ต้อง

รับผิดชอบการเงินตามสัญญาคู่และสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.1ถึง จ.5 แก่โจทก์ เพราะเงินที่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 กู้ไม่ใช่เงินของโจทก์ แต่เป็นเงินของกลุ่มสวัสดิการการเงินกลุ่มดีชัยพลพัฒนาโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นการส่วนตัวนั้น ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 พังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาคู่ตามเอกสารหมาย จ.1 จ.2 และ จ.3 กับโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 แต่เงินที่โจทก์นำมาให้จำเลยที่ 1 กู้ดังกล่าว เป็นเงินของกลุ่มสวัสดิการการเงินกลุ่มดีชัยพลพัฒนา ซึ่งโจทก์และจำเลยทั้งสองต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยมีโจทก์เป็นประธานกรรมการของกลุ่มดังนี้เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินตามเอกสารหมาย จ.1 จ.2 และ จ.3 ไปจากโจทก์ และจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 กับโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบตามสัญญาคู่และสัญญาค้ำประกันดังกล่าวได้ในฐานะส่วนตัวของโจทก์เองส่วนปัญหาที่ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินของสมาชิกกลุ่มสวัสดิการการเงินกลุ่มดีชัยพลพัฒนา ซึ่งสมาชิกของกลุ่มต่างเป็นเจ้าของร่วมกันนั้น แม้จะรับฟังว่าเป็นความจริงก็เป็นกรณีที่สมาชิกของกลุ่มดังกล่าวจะว่ากล่าวเอากับโจทก์เป็นอีกส่วนหนึ่งเมื่อเกิดกรณีพิพาทกันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการดำเนินการของกลุ่มสวัสดิการการเงินกลุ่มดีชัยพลพัฒนาเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 มาตรา 4, 5 และ 8 นั้นเห็นว่าปัญหาดังกล่าวจำเลยทั้งสองไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้และไม่มีประเด็นที่จะต้องนำมาพิจารณาในชั้นนี้เพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีในฐานะเป็นตัวแทนของกลุ่มสวัสดิการการเงินกลุ่มดีชัยพลพัฒนาแต่โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้ตามสัญญาคู่ที่จำเลยที่ 1 กู้ยืมไปจากโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 ค้ำประกันไม่เกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มแต่อย่างใด ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบหนี้ให้แก่โจทก์เพียงใด สำหรับจำเลยที่ 1 นั้นปรากฏตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 จ.2 และ จ.3 ว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ได้ระบุดอกเบี้ยไว้จำนวนแน่นอนเฉพาะสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 เท่านั้นคืออัตราซึ่งละ 1 บาทต่อเดือนหรือร้อยละ 15 ต่อปี ส่วนสัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.3 ระบุดอกเบี้ยยืมให้ดอกเบี้ยทุกเดือนจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเป็นดอกเบี้ยอัตราเท่าใด ต้องตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้กู้ ผู้ให้กู้จึงมีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี สำหรับเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.3 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 เท่านั้น ส่วนปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพียงใดนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ของจำเลยที่ 1 เฉพาะตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 เท่านั้น ส่วนสัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข จ.3 จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันแต่อย่างใด การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.3 ด้วย จึงไม่ถูกต้อง ทั้งปรากฏด้วยว่าสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 มีข้อความเพียงว่า ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหนี้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ชำระแทน จำเลยที่ 2 ไม่ได้ยอมรับผิดชอบต่อโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย จึงไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ศาลฎีกาจึงแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องย้อนหลังไปเป็นเวลา 5 ปี และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี สำหรับเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.3 นับแต่วันฟ้องย้อนหลังไปเป็นเวลา 5 ปี แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องทั้งหมดต้องไม่เกิน 30,000 บาท ให้จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี สำหรับเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และ จ.3 นับ

ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระแทนตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 เป็นเงินจำนวน 37,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าวนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรพรณรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>